คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๕๑ - ๑๑๕๓/๒๕๖๙

นาย อ	**โจทก์ที่ ๑**
นาย ย	**โจทก์ที่ ๒**
นาย ป	**โจทก์ที่ ๓**
พนักงานตรวจแรงงาน	**จำเลยที่ ๑**
บริษัท ต จำกัด	**จำเลยที่ ๒**
บริษัท ว จำกัด	**จำเลยที่ ๓**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑, ๑๒๓, ๑๒๔ และ ๑๔๔/๑

เรื่อง **เมื่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ จ่ายเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัส ตามผลข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างตามมาตรา ๑๑/๑ กับสหภาพแรงงาน เงินดังกล่าวจึงไม่ใช่ “เงินอย่างหนึ่งอย่างใด” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่พนักงานตรวจแรงงานจะมีอำนาจสอบสวนตามมาตรา ๑๒๓ และมีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ ให้นายจ้างจ่ายเงินนั้นได้ การที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งว่าไม่มีอำนาจออกคำสั่งเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว**

คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการขนส่ง จำเลยที่ ๓ ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างจำเลยที่ ๓ ให้จัดหาและส่งลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๓ รับโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างและมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามไปปฏิบัติงานกับจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๕๐ บาท โจทก์ทั้งสามมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับลูกจ้างจำเลยที่ ๒ และเป็นงานหลักในธุรกิจของจำเลยที่ ๒ รวมทั้งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสามจึงต้องได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จ่ายเงินค่าครองชีพเงินขึ้นประจำปีและเงินโบนัสประจำปี ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและตามสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จำเลยที่ ๑ วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัสประจำปีตามข้อตกลงฯ แต่มีคำสั่งว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่จะออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์ทั้งสามไม่เห็นด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและขอบังคับให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันจ่ายเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี เงินโบนัสประจำปี และเงินบวกพิเศษพร้อมดอกเบี้ย

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ทั้งสามขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต จำหน่ายคดีระหว่างโจทก์ทั้งสามกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะในส่วนที่สั่งว่าไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่จะออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัสประจำปี และให้จำเลยที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการจ่ายค่าครองชีพเงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัสประจำปี แก่โจทก์ทั้งสาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ มอบหมายจำเลยที่ ๓ จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน จำเลยที่ ๓ จัดหาโจทก์ทั้งสามมาทำงานให้จำเลยที่ ๒ จากนั้นจำเลยที่ ๒ ให้โจทก์ทั้งสามทำหน้าที่ยกเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งเป็นงานอันเป็นธุรกิจความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๒ ผู้ประกอบการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และบริการคลังสินค้า ถือว่าจำเลยที่ ๒ ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างโจทก์ทั้งสาม เมื่อโจทก์ทั้งสามทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ โจทก์ทั้งสามย่อมได้รับเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัสประจำปี อันเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ สิทธิได้รับเงินดังกล่าวถือเป็น “สิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ นอกจากนี้หากผู้ประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ก็มีบทลงโทษตามมาตรา ๑๔๔/๑ พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ โจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ เป็นความเห็นที่ชอบ แต่ที่จำเลยที่ ๑ เห็นว่า เงินดังกล่าวไม่ใช่เงินเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ ที่จำเลยที่ ๑ จะมีอำนาจสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายแก่โจทก์ทั้งสามตามมาตรา ๑๒๔ และมีคำสั่งว่าจำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินดังกล่าวเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องและและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจำเลยที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ วรรคสอง บัญญัติว่า “ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ" มีความหมายว่า ผู้ประกอบกิจการที่จะต้องผูกพันเป็นนายจ้างต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติเหมือนลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการโดยเสมอภาคเช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงเท่านั้น บทบัญญัติดังกล่าวแม้ไม่ขัดแย้งกับมาตรา ๑๒๓ และการไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามมาตรา ๑๔๔/๑ ซึ่งบทบัญญัติทั้งสามมาตราดังกล่าวอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่นเดียวกันตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยก็ตาม

แต่ตามมาตรา ๑๒๓ บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน...” และมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒๓ ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่ง...” ดังนั้น ลูกจ้างที่จะขอให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคำสั่งได้แต่เฉพาะในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น สำหรับเงินค่าครองชีพ เงินขึ้นประจำปี และเงินโบนัสประจำปี ข้อเท็จจริงได้ความว่าเงินดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่โจทก์ทั้งสามเรียกร้องโดยอ้างตามผลข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ กับ สหภาพแรงงาน เอ จึงไม่ใช่เงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่พนักงานตรวจแรงงานจะมีอำนาจสอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินนั้นแก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ การที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่า พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่จะออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสามเฉพาะในส่วนจำเลยที่ ๑

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา